

【별지 제10호 서식】

매수인과 국립무형유산원 간의 매매계약서

매수인 (이하 ‘매수인’)과 국립무형유산원은 20○○. ○○. ○○. 다음과 같이 성과물의 매매계약을 체결한다.

다 음

제1조(목적) 본 계약은 국립무형유산원이 매수인에게 성과물의 소유권을 이전하고 매수인이 그 대금을 지급함에 있어서 필요한 제반 사항과 당사자의 권리 및 의무를 규율함에 목적이 있다.

제2조(매매 대상 작품) 국립무형유산원은 아래 목록에 표시된 성과물 ○점을 매수인에게 매도한다.

	성과물명	제작자	제작연도	재료	크기
1					
2					
3					

제3조(매매대금 및 지급 방법) ① 매수인은 국립무형유산원에 성과물 매매대금으로 금 ○○○원을 지급한다. 그 구체적인 지급 금액과 일정은 다음과 같다.

1. 계약 체결과 동시에 총액의 100% 지급

② 국립무형유산원이 매수인으로부터 매매대금을 수령하면 소유권은 이전된다.

제4조(작품의 인도) 매수인은 매매대금 지급 후 본인이 직접 성과물이 있는 장소에서 성과물을 인수하여야 한다. 이 때 운송료 및 보험료는 매수인이 부담한다.

제5조(작품의 관리) ① 성과물이 제4조에서 정한 인수일 이전에 불가항력적인 사유 또는 국립무형유산원 귀책사유로 멸실, 파손, 도난되어 계약의 목적을 달성할 수 없게 된 경우 국립무형유산원은 계약금을 반환하여야 하며, 이 때 매수인은 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.

② 국립무형유산원은 성과물의 설치, 전시, 유지, 관리 등에 관한 매뉴얼을 소지하고 있는 경우 제4조에 따른 성과물 인도와 함께 매수인에게 교부한다.

③ 국립무형유산원은 성과물 인도 후 성과물이 자연적으로 마모되거나 변색, 변형, 훼손된 경우 제작자로 하여금 작품을 유지, 보수할 수 있는 방법을 매수인에게 전달할 수 있으며, 성과물의 동일성을 유지할 수 있도록 적극적으로 협조하여야 한다.

제6조(확인 및 보증) ① 국립무형유산원은 성과물에 대한 소유권을 적법하고 유효하게 보유하고 있어 이에 관한 어떠한 법률적 문제도 없음을 보증한다.

② 국립무형유산원은 성과물의 인도 시 제작자가 창작한 진품임을 확인하는 내용의 진품 확인서 등 문서 또는 공인된 감정인에 의한 감정 서류를 첨부한다.

③ 매수인이 제2항에 따른 확인 또는 감정 외에 추가적인 요청을 하는 경우, 매수인은 본 계

약 체결 후 인도 시점 이전까지 별도로 지정한 감정인을 대동하여 작품의 진위 여부를 감정할 수 있으며, 국립무형유산원은 이에 협조하여야 한다. 만약 감정 결과 작품이 위작이라는 의견이 나올 경우, 매수인은 본 계약을 해제하고 계약금을 반환받을 수 있다.

④ 본 계약 체결 이후 공인된 감정 의견에 의해 작품이 위작이라는 사실이 확인된 경우, 국립무형유산원은 작품이 위작이라는 점을 알지 못하였다는 것에 대하여 고의 또는 과실이 없음을 증명하지 아니하는 한 매수인에 대한 손해배상책임을 면할 수 없다.

제7조(저작권) ① 성과물에 대한 소유권 이전에도 불구하고 작품의 저작권은 작가에게 귀속된다.

② 매수인은 성과물 원본의 소유자로서 그 저작물을 원본에 의하여 전시할 수 있다. 다만 가로·공원·건축물의 외벽 그 밖에 공중에게 개방된 장소에 항시 전시하는 경우에는 저작권자의 동의를 얻어야 한다.

③ 매수인은 전항에 따른 전시를 하는 경우 미술계의 관례에 따라 작가의 의사에 반하지 않는 방법으로 작가의 성명, 작품명, 작품의 재료 및 크기를 표시하여야 한다.

④ 매수인은 성과물에 대한 변조, 개작, 훼손 등 작가의 인격권을 해하는 방법으로 성과물을 이용하여서는 아니 되며, 성과물을 철거할 경우에도 작가의 인격권을 존중하여야 한다.

⑤ 저작권자가 성과물에 관한 저작권침해행위에 대하여 법적 조치를 취하기 위해 성과물의 원본을 확인하여야 하는 등 필요한 경우 매수인은 저작권자의 침해배제조치에 협력하여야 한다.

제8조(권리·의무의 양도금지) 양 당사자는 상대방의 사전 동의 없이 본 계약상의 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 담보의 목적으로 제공할 수 없다.

제9조(계약의 해제) ① 국립무형유산원 매수인이 매매대금을 지급할 때까지 매수인에게 계약금을 상환하고 본 계약을 해제할 수 있으며, 매수인은 성과물을 인수할 때까지 본 계약을 해제할 수 있다.

② 당사자는 천재지변 또는 기타 불가항력으로 계약을 유지할 수 없는 경우에 본 계약을 해제할 수 있다.

③ 당사자는 상대방이 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우에 상당한 기간을 정하여 상대방에게 그 시정을 촉구하고, 상대방이 그 기간이 지나도록 이행하지 아니하는 경우에는 계약을 해제할 수 있다. 다만, 상대방이 명백한 시정 거부 의사를 표시하였거나 위반 사항의 성격상 시정이 불가능하다는 것이 명백히 인정되는 경우에는 위와 같은 촉구 없이 계약을 해제할 수 있다.

④ 본 계약에 대한 해제권의 행사는 상대방에 대한 손해배상청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다.

제10조(손해배상) 당사자가 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우, 그로 인하여 상대방에게 발생한 모든 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 제9조 제2항의 사유로 본 계약을 이행하지 못한 경우에는 손해배상책임을 면한다.

제11조(분쟁해결 등) ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 양 당사자는 상호 협의하여 분쟁을 해결하기 위해 노력한다.

② 당사자가 본 계약에 관련된 소송을 제기하는 경우 (상대방의 주소지를 관할하는 법원을 표기한다) 을 제1심 관할법원으로 한다.

제12조(본 계약의 효력) ① 본 계약의 효력은 계약 체결일로부터 발생한다.

② 본 계약은 그 내용과 관련하여 협의, 논의, 합의, 회의록, 비망록, 메모, 이메일, 양해각서 기타 그 명칭 여하를 불문하고 과거로부터 본 계약 체결일까지 당사자 간의 일체의 구두 또는 서면의 합의나 의사에 우선하며, 그와 같은 구두 또는 서면의 합의나 의사는 본 계약의 내용과 충돌하거나 상반되는 한 효력이 없다.

③ 당사자는 본 계약의 내용을 보충·변경하거나 본 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 양 당사자의 합의에 의하여 서면으로 된 부속 합의서를 작성할 수 있으며, 서명날인된 부속 합의서를 본 계약서의 말미에 첨부하여야 한다.

제13조(기타) 본 계약에 명시되지 않은 사항은 양 당사자가 성의를 갖고 상호 협의로 결정하되, 관련 법규, 일반적인 상관례, 대한민국 미술계의 통상적인 관례에 따른다.

20〇〇년 월 일

매수인

성 명: (인)

주민등록번호:

주 소:

연 락 처:

매도인

성 명: 국립무형유산원장 (인)

주민등록번호(사업자등록번호):402-83-05316

주 소: 전주시 완산구 서학로 95

연 락 처: 063-280-1432